

1500347-68.2021.8.26.0633
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN
Comarca: Mongaguá
Foro: Foro de Mongaguá
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 25/01/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ROGERIO DE OLIVEIRA DUTRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

ROGERIO DE OLIVEIRA DUTRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 349-A, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mongaguá
Foro de Mongaguá
1ª Vara
Avenida São Paulo, 300, . - V. São Paulo
CEP: 11730-000 - Mongaguá - SP
Telefone: (13) 3346-5206 - E-mail: mongaguadist@tjsp.jus.br

1500347-68.2021.8.26.0633 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500347-68.2021.8.26.0633
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ROGERIO DE OLIVEIRA DUTRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

ROGERIO DE OLIVEIRA DUTRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 349-A, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, tudo na forma do artigo 69, do Estatuto Repressivo, porque no dia 20 de novembro de 2021, por volta de 19h45, na

Rua Marisco, nº 500, nas imediações do Centro de Progressão Penal de Mongaguá, nesta cidade e comarca de Mongaguá, em unidade de desígnios e previamente ajustado com dois indivíduos não identificados, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para entrega e venda a terceiros, 07 (sete) tabletes de maconha, com peso aproximado de 4.476g (quatro mil, quatrocentos e setenta e seis gramas), substância que causa dependência física e psíquica.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, tentou promover a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva, a denúncia foi recebida em 26/11/2021 (fls. 96/98). O réu foi citado (audiência de instrução) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 107).

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogado o réu. Recebido o aditamento à denúncia, oportunizada a manifestação da Defesa.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela rejeição do aditamento da denúncia, tendo em vista não se tratar de fato novo e, no mérito, pugnou pela absolvição diante da insuficiência da prova.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A arguição pela rejeição ao aditamento à denúncia não merece ser conhecida. Isso porque, oportunizada à n. Defesa se manifestar quando do oferecimento do aditamento, a i. advogada limitou-se a reiterar os termos da Resposta à Acusação, sem qualquer impugnação específica (fls. 136/137). Ainda que assim não fosse, não há qualquer impedimento de que o órgão acusador adite a denúncia enquanto os fatos ainda não tenham sido julgados.

Com efeito, o aditamento é prerrogativa do Ministério Público até a sentença final, conforme dispõe o art. 569, do Código de Processo Penal, in verbis: "As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final".

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e tentativa de favorecimento real estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/11), auto de exibição/apreensão (fls. 12/15), fotografias (fls. 16/18), auto de constatação (fls. 19), laudo pericial (fls. 132/134), bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede policial, robustecidos pela prova produzida em Juízo.

Em solo policial o réu contou que havia saído recentemente do presídio e que estava morando na rua. Afirmou que estava na praia quando conheceu dois indivíduos, um de apelido "Jesus" e outro "Guaianazes", que teriam lhe oferecido a quantia de R\$ 500,00 para os auxiliar a jogar umas coisas para dentro do presídio semiaberto desta comarca. Afirmou que se encontrou com os referidos indivíduos, embarcou no carro em que eles estavam, um Celta de cor prata e foram para as proximidades do presídio a pé, aproximaram-se do muro, onde os dois indivíduos fizeram apoio ao interrogando, que subiu nas costas dele e tentou arremessar duas mochilas. Disse que nesse momento apareceram os guardas civis municipais e Jesus e Guaianazes fugiram para o mato deixando o interrogando para trás, tendo sido detido. Referiu que não sabia o que tinha no interior das mochilas e que não chegou a receber pelo serviço. Em Juízo negou os fatos, dizendo que foi agredido e caluniado. Negou conhecer os guardas civis municipais que efetuaram sua prisão. Negou ter confessado na delegacia. Disse ter sido agredido no meio do mato.

A testemunha Joel Ferro Filho, guarda civil municipal, disse que estavam em patrulhamento quando foram abordados por populares que disseram que um Celta prata estava rondando a área, sendo que havia três indivíduos em seu interior. Informou que os populares disseram que os três indivíduos foram com mochilas em direção ao matagal. Referiu terem avistado três indivíduos que fizeram escadinha sobre o muro do presídio e estavam prontos para lançar as mochilas. Disse que os outros dois

indivíduos conseguiram fugir e somente o réu foi detido. Mencionou que nas mochilas haviam as drogas, aparelhos de telefone celular, carregadores e chips.

A testemunha Rafael Augusto Costa Pires, também guarda civil municipal, narrou versão semelhante à oferecida por seu companheiro de farda.

O réu claramente alterou a versão declinada na delegacia de polícia, optando, em Juízo, por negar os fatos, atribuindo aos guardas civis municipais que efetuaram sua prisão, o crime de calúnia. Disse o acusado que foi agredido pelos guardas, o que não se confirma diante do relatório médico de fls. 22, que não aponta qualquer lesão no réu e refere que o denunciado negava qualquer queixa ao ser submetido à anamnese.

Outrossim, o réu não foi capaz de declinar qualquer motivo para que os guardas desejassem incriminá-lo injustamente, de forma a cair no mais completo descrédito a versão de autodefesa do acusado em Juízo.

Saliente-se que nem em solo policial o réu confessou, pese à riqueza de detalhes a respeito das tratativas do delito e do modus operandi, já que informou que desconhecia o conteúdo constante do interior das mochilas que pretendia arremessar para dentro do estabelecimento prisional o que qualifica a narrativa.

Por outro lado, os guardas civis municipais que efetuaram a abordagem ao réu informaram, sob compromisso, que populares os teriam informado a respeito da atitude suspeita dos ocupantes de um veículo Celta, que estaria rondando o estabelecimento prisional, bem como teriam seguido pela área de mata, com mochilas. De posse de tais informações, os guardas avistaram três indivíduos fazendo “escadinha” sobre o muro do CPP, prontos para lançar as mochilas, momento em que dois indivíduos se evadiram e o acusado foi capturado.

Finalizaram as testemunhas seus depoimentos dizendo que no interior das mochilas havia aparelhos de telefone celular, carregadores, chips e a droga apreendida às fls. 12/15 e periciada às fls. 132/134.

Dessa forma, incidiu o denunciado na tentativa de favorecimento real, pois tentou fazer ingressar aparelho de telefone celular no estabelecimento prisional.

Igualmente, o réu incidiu no crime de tráfico de entorpecentes, em ao menos um dos núcleos do tipo misto alternativo descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, quais sejam, “trazer consigo”.

Ante a ausência de dúvida, a condenação, portanto, é medida de rigor. Nesses termos, passo à dosimetria da pena.

Na primeira etapa da dosimetria, atenta ao quanto disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base acima do mínimo legal, já que exorbitante a quantidade de entorpecente que o acusado trazia consigo para entrega a consumo de terceiros (07 tabletes de maconha, com peso aproximado de 4.476g). O acusado é portador de maus antecedentes revelados pela condenação nos autos de nº 0011034-

32.2009.8.26.0462, que tiveram trâmite perante a 2ª Vara Criminal da comarca de Poá, com trânsito em julgado para a Defesa em 17/08/2012; autos de nº 0011260-

37.2009.8.26.0462, que tiveram curso perante a 2ª Vara Criminal da comarca de Poá, com trânsito em julgado para a Defesa em 29/08/2012 e autos de nº 0024102-

10.2013.8.26.0462, que tiveram trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Poá e cujo trânsito em julgado para a Defesa ocorreu em 04/07/2016 (fls. 59/64).

Assim sendo, estabeleço a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

O réu é reincidente, uma vez condenado definitivamente nos autos de nº 0001330-

77.2018.8.26.0462, que tiveram trâmite perante a 1ª Vara da comarca de Poá e cujo trânsito em julgado para a Defesa ocorreu em 10/07/2019 (fls. 59/64). Por isso, acresço 1/6 à sanção anteriormente estabelecida, elevando a pena-intermediária para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais o pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira etapa, incide a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, pois o delito foi cometido nas imediações do Centro de Progressão Penitenciária desta comarca. Portanto, torno definitiva a reprimenda de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 1020 (um mil e vinte) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, ausentes informações a respeito da situação financeira do acusado.

Quanto ao crime de Favorecimento Real tentado, descrito no artigo 349-A, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, na primeira etapa da dosimetria, reporto-me aos maus antecedentes reconhecidos no cálculo da pena-base do crime de tráfico de drogas e estabeleço a pena acima do mínimo legal, em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção.

Na fase intermediária incide o acréscimo de 1/6 diante da reincidência ostentada pelo acusado, elevando a pena para 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção.

Finalmente o crime se deu na forma tentada, já que a chegada dos guardas civis impediu que o crime se consumasse com o arremesso das mochilas. Entendo que o acusado percorreu quase todo o iter criminis, pois foi surpreendido já se apondo acima do muro e preparando o arremesso. Assim sendo, emprego a menor fração de diminuição, tornando definitiva a pena de 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Embora reconheça o concurso formal de crimes, deixo de proceder ao aumento de fração, considerando se tratarem de delitos que preveem em seus preceitos secundários penas privativas de liberdade diversas, sendo que para o tráfico a reprimenda é de reclusão e para o crime de favorecimento real a sanção é de detenção. Não se olvide, ademais, que a regra do cúmulo material de delitos seria mais benéfica ao réu à luz do caso concreto.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado para o início de cumprimento da pena fixada para o delito de tráfico de drogas, consoante disposto no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal e o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto em relação ao crime de favorecimento real, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido acusatório para CONDENAR ROGERIO DE OLIVEIRA DUTRA como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 349-A, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, às penas de:

I - 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1020 (um mil e vinte) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal pelo delito descrito no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06;

II - 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo delito tipificado no e artigo 349-A, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal.

NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade. Preso durante o processo e, somando-se ao acima decidido, com maior razão deve permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta, mesmo porque presentes os requisitos legais, permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. RECOMENDE-SE o denunciado no presídio em que se encontra.

Deixo de proceder à detração, conforme determina o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que não há nos autos informações acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos para a aplicação do instituto.

CONCEDO ao réu o benefício da gratuidade de justiça.

EXPEÇA-SE guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE a guia de execução definitiva e os documentos e comunicações de praxe.

P.I.C.

Mongaguá, 24 de janeiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA